

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Москва

26 декабря 2024 г.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 42401460225000036,

УСТАНОВИЛ:

Лаговский Дмитрий Владимирович совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно пунктам 1 и 3 ст. 96 ГК РФ акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1). Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и законом об акционерных обществах (п. 3).

Пунктом 1 ст. 47, п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» установлено, что высшим органом управления общества является общее собрание акционеров (п. 1 ст. 47); общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет) общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 64); руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров (п. 1 ст. 69).

Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов.

В соответствии с п. 1. ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Согласно п. 1, п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (п.1); Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества (п. 1.1).

Пунктами 1, 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» установлено, что на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества (п. 1). В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи (п.2).

27.05.1994 в г. Фрязино Московской области образовано Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод» (далее – АО «ФЭЗ»), зарегистрированное Администрацией г. Фрязино Московской области (предприятие создано в 1968 г.). АО «ФЭЗ» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области с внесением в ЕГРЮЛ записи

о создании юридического лица до 01.07.2002 с присвоением ИНН 5052005023, КПП 505001001, юридический адрес: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, офис 1.

Согласно Уставу АО «ФЭЗ», утвержденному Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 29.06.2018), АО «ФЭЗ» является непубличным Обществом (п. 1.1), основная цель деятельности – извлечение прибыли (п. 3.1).

В соответствии с п.п. 7, 8, 9 Устава АО «ФЭЗ», утвержденного Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 29.06.2018) (далее Устав АО «ФЭЗ»), высшим органом управления АО «ФЭЗ» является общее собрание акционеров (п. 7.1), общее руководство деятельностью АО «ФЭЗ» осуществляется советом директоров Общества (п.8.1). Руководство текущей деятельностью АО «ФЭЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (п. 9.1).

Владельцами 39 670 обыкновенных акций АО «ФЭЗ» (по состоянию на 28.12.2021 и на 28.01.2022) являлись 200 физических лиц, в том числе владельцами более 1 процента голосующих акций: Ачкасов В.В. в количестве 20 195 акций (50,90748677 %); Палкин С.В. в количестве 10 822 акций (27,28006050 %) и Зенова Н.П. в количестве 6043 акций (15,23317368 %).

10.07.2017 в соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «ФЭЗ» № 38 на должность генерального директора АО «ФЭЗ» избран Панов А.В.

17.07.2017 приказом № 60-к на должность генерального директора АО «ФЭЗ» назначен Панов А.В.

11.05.2021 общим собранием акционеров в состав Совета директоров АО «ФЭЗ» избраны: Панов А.В. (генеральный директор АО «ФЭЗ»), Ачкасов В.В. (акционер АО «ФЭЗ»), Куликов В.Н. (заместитель генерального директора по снабжению АО «ФЭЗ»), Ломакина Е.П. (директор по продажам АО «ФЭЗ») и Войнова Ю.Ю. (главный бухгалтер АО «ФЭЗ»).

Панов А. В., назначенный приказом от 17.07.2017 № 60 на должность генерального директора АО «ФЭЗ», в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» являлся единоличным исполнительным органом, к компетенции которого относились все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества, без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (ч. 2 ст. 69).

Согласно Уставу АО «ФЭЗ», Панов А. В. в должности генерального директора АО «ФЭЗ» имел следующие права и обязанности:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом АО «ФЭЗ», Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 9.3);
- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3

Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Саликов

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания;
- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;
- утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
- решать другие вопросы текущей деятельности Общества (п. 9.7).

Ачкасов В.В., являясь владельцем обыкновенных акций АО «ФЭЗ» в количестве 20 195 акций (50,90748677 %), в соответствии с п. 6.4 Устава АО «ФЭЗ» имел следующие обязанности:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных,

а также иные обязанности, предусмотренные Уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Панов А.В., Ачкасов В.В. и Куликов В.Н., будучи избранными 11.05.2021 общим собранием акционеров в состав совета директоров АО «ФЭЗ», были наделены в соответствии с п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» компетенцией по следующим вопросам АО «ФЭЗ»:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»;

5. КОМПЕТЕНЦИЯ

Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Саликов

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ);

- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» и уставом общества.

В соответствии с п. 8 Устава АО «ФЭЗ» Панов А.В., Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. являясь членами совета директоров АО «ФЭЗ» были наделены компетенцией по следующим вопросам АО «ФЭЗ»:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 Устава АО «ФЭЗ»;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом АО «ФЭЗ» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФЭЗ» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом АО «ФЭЗ» к компетенции исполнительных органов Общества.

- создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФЭЗ»;

- одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФЭЗ» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 7.3.18 Устава АО «ФЭЗ»);

- иные вопросы, предусмотренные Уставом АО «ФЭЗ» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Таким образом, Панов А.В., Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, будучи наделенными в соответствии с Уставом АО «ФЭЗ» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» организационно-распорядительными функциями, являлись лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации АО «ФЭЗ», в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ должны были действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

10.02.2004 в г. Королеве Московской области решением о создании № 1 учредителем ООО «КАРАТ-Е» с номинальной стоимостью доли 18 000 руб. (100 %) Ачкасовым В.В. создано ООО «КАРАТ-Е» путем реорганизации ЗАО «КАРАТ-Е» в форме преобразования, которое постановлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Московской области с внесением в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, с присвоением ИНН 5018092812, КПП 501801001, юридический адрес: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 29. Данным же решением о создании от 10.02.2004 № 1 на должность директора ООО «КАРАТ-Е» избран Куликов В.Н., полномочия которого неоднократно продлялись решением Единственного учредителя ООО «КАРАТ-Е», решением № 25 от 04.02.2019 срок полномочий директора ООО «КАРАТ-Е» Куликова В.Н. продлен на 5 лет с 12.02.2019 по 11.02.2024.

Согласно Уставу ООО «КАРАТ-Е», утвержденному решением единственного участника ООО «КАРАТ-Е» № 15 от 28.09.2009 (далее Устав ООО «КАРАТ-Е»), основной целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов участников общества (п. 1 ст. 3).

В соответствии со ст. ст. 8 и 9 Устава ООО «КАРАТ-Е», решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно. Единоличным исполнительным органом является директор, назначаемый единственным участником (п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 9). К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (п. 2.1 ст. 8).

Куликов В.Н., избранный решением единственного участника ООО «КАРАТ-Е» № 1 от 10.02.2004 на должность директора ООО «КАРАТ-Е», в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом со следующими полномочиями:

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества (п. 3 ст. 40).

Согласно п. 6 ст. 9 Устава ООО «КАРАТ-Е» Куликов В.Н. в должности директора ООО «КАРАТ-Е» имел следующие права:

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;

К исключительной компетенции единственного участника ООО «КАРАТ-Е» Ачкасова В.В. в соответствии с п. 2 ст. 8 Устава ООО «КАРАТ-Е» относилось:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей;
- создание филиалов и открытие представительств;
- залог участником своей доли третьему лицу;
- утверждение Положений о директоре Общества;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона.

Таким образом, в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. выполняли в соответствии с Уставом ООО «КАРАТ-Е» и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» организационно-распорядительные функции, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «КАРАТ-Е».

Так, не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, Ачкасов В.В., обладая 20 195 акциями (50,90748677%) АО «ФЭЗ» и являясь единственным участником ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея корыстный умысел, разработал преступный план, который заключался в приобретении путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Разработанный Ачкасовым В.В. план совершения преступления с учетом выбранного объекта преступления предусматривал ряд действий, завуалированных под признаки гражданско-правовой сделки и потому имеющих законный вид, а по сути являющихся частью преступного умысла, направленного на приобретение права собственности на указанный земельный участок по заниженной стоимости в пользу аффилированной ему организации — ООО «КАРАТ-Е», где он является единственным участником, а именно:

- подыскать организацию, сотрудники которой в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

изготовят отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, подлежащего к приобретению в собственность преступным путем, значительно ниже рыночной;

— в нарушение главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, осознавая незаконность своих действий, организовать проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором убедить членов совета директоров Общества в выгоды для АО «ФЭЗ» продажи данного земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е» по стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения. При этом сокрыть от неосведомленных о его преступных намерениях членов Совета директоров необходимость проведения предусмотренных законом процедур получения согласия и последующего одобрения продажи земельного участка как сделки с заинтересованностью;

- после одобрения членами совета директоров АО «ФЭЗ» сделки по продаже земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в пользу ООО «КАРАТ-Е» по стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, без уведомления акционеров АО «ФЭЗ», заключить заведомо невыгодный для АО «ФЭЗ» договор купли-продажи земельного участка по заведомо заниженной стоимости в пользу ООО «КАРАТ-Е» и организовать предоставление заявления в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок за ООО «КАРАТ-Е».

- после осуществления государственной регистрации права собственности за ООО «КАРАТ-Е» на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, приобретенного путем обмана, распорядиться им по своему усмотрению.

Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла Ачкасов В.В. не позднее 03.12.2021 (более точное время следствием не установлено) привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и Лаговского Д.В., фактически выполняющего обязанности юриста АО «ФЭЗ», находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения. Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., осознавая преступность предстоящих действий, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым добровольно вступив в преступный сговор на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В соответствии с преступным планом Ачкасов В.В. распределил преступные обязанности (преступные роли) следующим образом:

- Ачкасов В.В., являясь организатором преступления, разработал план его совершения, вовлек в совершение соучастников, определил объект преступления - земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 площадью 15 567 +/-

44 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, находящийся в собственности АО «ФЭЗ». В соответствии с разработанным преступным планом Ачкасов В.В. должен был организовать проведение оценки предполагаемого к отчуждению указанного земельного участка; в нарушение положений главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений Устава АО «ФЭЗ», используя авторитет единственного участника ООО «КАРАТ-Е» и основного акционера АО «ФЭЗ», обладающего контрольным пакетом акций в размере 50,90748677% и осуществляющего функции члена Совета директоров АО «ФЭЗ», совместно с вовлеченными в совершение преступления Куликовым В.Н. и Пановым А.В. убедить членов Совета АО «ФЭЗ» в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е» по заниженной стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, и обеспечить необходимые результаты голосования членов Совета директоров; организовать изготовление договора купли-продажи земельного участка между ООО «КАРАТ-Е» и АО «ФЭЗ», а также его предоставление в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок за ООО «КАРАТ-Е»; осуществлять контроль за ходом выполнения преступного плана и за деятельностью соучастников преступления, инструктируя о выполняемых ими действиях; обеспечивать сокрытие следов преступления путем придания преступлению вида гражданско-правовых отношений.

- Куликов В.Н., согласно отведенной ему преступной роли Ачкасовым В.В., занимая должность директора ООО «КАРАТ-Е», а также по совместительству должность заместителя генерального директора по снабжению АО «ФЭЗ», одновременно осуществляя функции председателя совета директоров АО «ФЭЗ», будучи наделенным организационно-распорядительными функциями, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был выполнять преступные указания Ачкасова В.В. в соответствии с разработанным преступным планом; совместно с Ачкасовым В.В. и Пановым А.В. убедить членов совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Е.П. и Войнову Ю.Ю. в выгоде для АО «ФЭЗ» продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, находящегося в собственности АО «ФЭЗ», в пользу ООО «КАРАТ-Е» по заниженной стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, и необходимости проголосовать за данную сделку, а также используя свои полномочия директора ООО «КАРАТ-Е», вопреки интересам АО «ФЭЗ», подписать договор купли-продажи земельного участка, подлежащего к приобретению в собственность ООО «КАРАТ-Е» преступным путем по заниженной стоимости и приложения к нему;

- Панов А.В., согласно отведенной ему преступной роли Ачкасовым В.В., занимая должность генерального директора АО «ФЭЗ», одновременно осуществляя функции члена совета директоров АО «ФЭЗ», будучи наделенным организационно-

распорядительными функциями, являясь лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был выполнять преступные указания Ачкасова В.В. в соответствии с разработанным преступным планом; совместно с Ачкасовым В.В. и Куликовым В.Н. убедить членов совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Е.П. и Войнову Ю.Ю. в выгоде для АО «ФЭЗ» продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, находящегося в собственности АО «ФЭЗ», в пользу ООО «КАРАТ-Е» по заниженной стоимости указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, и необходимости проголосовать за данную сделку, а также используя полномочия генерального директора АО «ФЭЗ», вопреки интересам данного Общества, подписать договор купли-продажи земельного участка, подлежащего к приобретению в собственность ООО «КАРАТ-Е» преступным путем по заниженной стоимости и приложения к нему, организовать его предоставление в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок за ООО «КАРАТ-Е».

- Лаговский Д.В., согласно отведенной ему преступной роли Ачкасовым В.В., занимая должность инженера по реализации АО «ФЭЗ», должен был выполнять преступные указания Ачкасова В.В. в соответствии с разработанным преступным планом; выполнить действия по поиску организации, сотрудники которой в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» подготовят отчет с определением заниженной стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, подлежащего к приобретению в собственность преступным путем, а также в нарушение положений главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и требований Устава АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки организовать проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», изготовить протокол заседания совета директоров и договор купли-продажи земельного участка подлежащего к приобретению в собственность ООО «КАРАТ-Е» преступным путем по заниженной стоимости, а также приложения к нему, при этом не проводя предусмотренные законом процедуры одобрения сделки с заинтересованностью. Для реализации сделки купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на данный земельный участок с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е» и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, сдать на регистрацию комплект документов в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А.

Так, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по

предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, Лаговский Д.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал ООО «Компания оценки и права» (поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве, с внесением в ЕГРЮЛ записи об образовании юридического лица, с присвоением ИНН 3325007935, КПП 770901001, юридический адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2, этаж 4, пом. 2, ком. 26, единственный участник Рускина Н.Н. с номинальной стоимостью доли 10 000 руб. (100 %), директор - Филиппов А.О.), неустановленные сотрудники которого, при неустановленных обстоятельствах, в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений. Затем, 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, проведение оценки неустановленным лицом из числа руководства ООО «Компания оценки и права» при неустановленных следствием обстоятельствах поручено оценщице ООО «Компания оценки и права» Сорокиной И.О.

Далее, не позднее 10.12.2021, более точное время следствием не установлено, Сорокина И.О., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, офис 211, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение требований Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, предъявляемых к форме и содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета рыночной стоимости объекта недвижимости, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила отчет № 2021/3327 от 09.12.2021 на дату оценки 03.12.2021 с указанием рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в размере 11 026 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку, согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации от 02.05.2023 № 175/2-1-23, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

Затем Лаговский Д.В., получив не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах отчет № 2021/3327 от 09.12.2021 с недостоверными данными о стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, во исполнение совместного с Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н. и Пановым А.В. умысла, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, в нарушение требований главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений Устава АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки организовал проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ» без проведения необходимых процедур для одобрения данной сделки как сделки с заинтересованностью.

После чего, 28.12.2021, примерно в 11 ч. 00 мин., Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., находясь в помещениях, занимаемых и используемых

АО «ФЭЗ», расположенных по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, создавая видимость гражданско-правовых отношений и совершения действий в интересах АО «ФЭЗ», зная, что в соответствии с п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ» и п. 1, п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания (п.1); Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества (п. 1.1), а также будучи осведомленными в том, что в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона № 237-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О государственной кадастровой оценке» Государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр кадастровой оценки» (далее ГБУ МО «Центр кадастровой оценки») определена кадастровая стоимость на 24.11.2021 земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в размере 42 325 271,97 руб. (акт определения кадастровой стоимости объектов недвижимости АОКС-50/2021/000405 от 10.12.2021), а сведения о кадастровой стоимости данного земельного участка размещены в форме открытых данных 10.12.2021 на официальном сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ckomo.ru Раздел «Кадастровая оценка» – Подраздел «Акты определения стоимости 2021», при этом сведения в ЕГРН внесены 16.12.2021, под видом одобрения крупной сделки (а не сделки с заинтересованностью как того требовали обстоятельства сделки) вынесли на повестку дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ» вопрос об определении цены отчуждаемого земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 и об одобрении крупной сделки по отчуждению данного земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е», умышленно не известив в нарушении п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ» и ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» членов совета директоров АО «ФЭЗ» и акционеров АО «ФЭЗ» о заинтересованности в сделке представителей выгодоприобретателя ООО «КАРАТ-Е»: Ачкасова В.В. и Куликова В.Н., предоставив на обсуждение совета директоров АО «ФЭЗ» отчет № 2021/3327 от 09.12.2021, изготовленный сотрудницей ООО «Компания оценки и права» Сорокиной И.О. на дату оценки 03.12.2021, согласно которому рыночная стоимость отчуждаемого земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 составляет 11 026 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку рыночная стоимость участка на дату оценки 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб., предложив продажу земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е» по стоимости выше, чем указано в отчете № 2021/3327 от 09.12.2021, а именно за 12 500 000 руб., тем самым обманув незаинтересованных членов совета директоров АО «ФЭЗ» Войнову Ю.Ю. и Ломакину Е.П. относительно выгодности

сделки для АО «ФЭЗ», сообщив им ложные недостоверные сведения о реальной стоимости земельного участка.

После чего в тот же период времени (28.12.2021, примерно в 11 ч. 00 мин.) члены совета директоров Ачкасов В.В., Куликов В.Н. и Панов А.В., находясь в помещениях, занимаемых и используемых АО «ФЭЗ», расположенных по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, достоверно зная, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в размере 11 026 000 руб. существенно занижена, а Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. являются заинтересованными в сделке лицами, в связи с чем сделка по отчуждению земельного участка АО «ФЭЗ» должна совершаться в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», продолжая использовать свои полномочия вопреки законным интересам АО «ФЭЗ» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, предвидя причинение существенного вреда правам и законным интересам АО «ФЭЗ» и акционерам данного общества в виде материального ущерба, а также отрицательного влияния на финансовое состояние АО «ФЭЗ» и отчуждения земельного участка, используемого в хозяйственной деятельности АО «ФЭЗ», незаконно, в нарушение:

- п. 3 ст. 53 ГК РФ предусматривающего, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.);

- п. 1. ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах», в соответствии с которым члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;

- п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ» согласно которому сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- п. 1. п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» согласно которым сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания (п.1); Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества (п. 1.1);

- п. 1, п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» согласно которым на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества (п. 1). В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» (п.2).

- п. 6.4.3, п. 6.4.4 Устава АО «ФЭЗ», согласно которому акционер обязан не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу (п.6.4); не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество,

проголосовали единогласно о совершении сделки с ООО «КАРАТ-Е» по отчуждению у АО «ФЭЗ» земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенного по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, в пользу ООО «КАРАТ-Е», аффилированного Ачкасову В.В., а также за данное решение проголосовали введенные в заблуждение относительно выгоды сделки для АО «ФЭЗ» находящиеся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., Куликова В.Н. и Панова А.В. члены совета директоров АО «ФЭЗ» Войнова Ю.Ю. и Ломакина Е.П.

Далее, Лаговский Д.В., в соответствии с разработанным преступным планом и во исполнение совместного с Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н. и Пановым А.В. умысла, не позднее 19.01.2022, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах изготовил протокол № 58 заседания совета директоров АО «ФЭЗ» от 28.12.2021, который при неустановленных обстоятельствах подписал у членов совета директоров АО «ФЭЗ»: Панова А.В., Ачкасова В.В., Куликова В.Н., Ломакиной Е.П. и Войновой Ю.Ю., а также при неустановленных обстоятельствах изготовил договор от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка и акт приема-передачи от 17.01.2022 к договору от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка, согласно которым АО «ФЭЗ» в лице Панова А.В. обязалось передать в собственность ООО «КАРАТ-Е» земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской; категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для промышленно-производственной застройки; площадь: 15 567 +/- 44 кв. м., а ООО «КАРАТ-Е» в лице директора Куликова В.Н. обязалось оплатить стоимость земельного участка 12 500 000 руб.

После чего Куликов В.Н. и Панов А.В., не позднее 19.01.2022, более точное время следствием не установлено, в продолжение преступных намерений, направленных на

приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, находящийся в собственности АО «ФЭЗ», расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 +/- 44 кв. м., действуя согласно разработанному Ачкасовым В.В. преступному плану и вопреки законным интересам АО «ФЭЗ», при неустановленных обстоятельствах, находясь в помещениях, занимаемых и используемых АО «ФЭЗ», по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, используя свое служебное положение руководителей АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е», от имени указанных юридических лиц подписали договор от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка между АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е» и акт приема-передачи от 17.01.2022 к договору от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка, что противоречило интересам АО «ФЭЗ», поскольку, согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области от 18.08.2023 № 8/111, сделка по реализации земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 по договору купли-продажи № 10-01/зем от 10.01.2022, заключенному между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», с учетом рыночной стоимости реализуемого земельного участка, отраженной в заключении эксперта № 175/2-1-23, в целом оказала существенное отрицательное влияние на финансовое состояние АО «ФЭЗ».

Оплата по договору № 10-01/зем от 10.01.2022 поступила со счета № 40702810600000031307 ООО «КАРАТ-Е», открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1, на расчетный счет № 40702810700000021288 ООО «ФЭЗ», открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1, в общей сумме 12 500 000 руб., 10.01.2022 по платежному поручению № 7 в размере 7 000 000 руб. и 13.01.2022 по платежному поручению № 12 в размере 5 500 000 руб.

Затем Лаговский Д.В., действуя в соответствии со своей преступной ролью, совместно в группе лиц по предварительному сговору с Пановым А.В., Ачкасовым В.В. и Куликовым В.Н., представляя интересы ООО «КАРАТ-Е» на основании нотариальной доверенности от 02.07.2019 серии 50 АБ 2542316, а также неосведомленный о преступных намерениях коммерческий директор АО «ФЭЗ» Никулин В.Н., действуя по указанию Ачкасова В.В. и Панова А.В., представляя интересы ООО «ФЭЗ» на основании нотариальной доверенности от 04.10.2019 серии 50 АБ 3402160, находясь в МУ «МФЦ городского округа Фрязино Московской области» по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12, 19.01.2022 примерно в 09 ч. 28 мин., для реализации сделки купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 и осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на данный земельный участок с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е», в общем порядке сдали на регистрацию комплект документов (договор № 10-01/зем от 10.01.2022 купли-продажи земельного участка между АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е», акт приема-передачи от 17.01.2022 к договору № 10-01/зем от 10.01.2022 купли-продажи земельного участка) и подписали заявления от 19.01.2022 № МФС-0555/2022-81946-1 и № МФС-0555/2022-81946-2 о государственной регистрации перехода права собственности с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, изготовленные сотрудником МУ «МФЦ

городского округа Фрязино Московской области», неосведомленным о преступных намерениях.

28.01.2022 в 16 ч 36 мин. главный специалист-эксперт Щелковского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Герасименко А.Р., находясь по месту своей работы в здании Щелковского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А, будучи неосведомленной о преступных намерениях, на основании представленных Лаговским Д.В. и Никулиным В.Н. документов зарегистрировала переход права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб. (рыночной стоимостью 39 714 219 руб.) с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е».

Получив преступным путем право на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 площадью 15 567 +/- 44 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб. (рыночной стоимостью 39 714 219 руб.), путем оформления права на ООО «КАРАТ-Е», Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В., Лаговский Д.В. распорядились им по своему усмотрению. В результате преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору: Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., АО «ФЭЗ» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму кадастровой стоимости земельного участка — 42 325 271,97 руб., акционеру АО «ФЭЗ» Палкину С.В. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 11 546 359,80 руб. соразмерно его доли в уставном капитале АО «ФЭЗ» в размере 27,28006050%, акционеру АО «ФЭЗ» Зеновой Н.П. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 447 482,19 руб. соразмерно ее доли в уставном капитале АО «ФЭЗ» в размере 15,23317368%.

Кроме того, незаконные действия Панова А.В., Ачкасова В.В., Куликова В.Н., как лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, и Лаговского Д.В. по завладению правом на вышеуказанный земельный участок, совершенные в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, и вопреки законным интересам АО «ФЭЗ» повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам АО «ФЭЗ» и акционерам данного общества, выразившиеся: в ухудшении финансового состояния АО «ФЭЗ» по итогам 2021 и 2022 гг., лишении АО «ФЭЗ» на земельный участок, посредством которого осуществляется единственный проезд автотранспорта к складам и производственным помещениям АО «ФЭЗ», а также зависимости от решений нового собственника земельного участка по вопросам, связанным с доступом к помещениям АО «ФЭЗ» и к сетям централизованного газоснабжения, находящимся на этом участке, что в любой момент может негативно сказаться на рабочем процессе и выполнении договорных обязательств АО «ФЭЗ».

Таким образом, Лаговский Д.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 171, 172, 175 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Лаговского Дмитрия Владимировича, 07 марта 1976 года рождения, уроженца СССР гор. Черкассы Украина, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем ему объявить.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Саликов

